

1500215-63.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... idôneos. Preliminar rejeitada. TRÁFICO. Conduta de guardar em casa, para fornecimento a consumo de terceiros, no total, 155 gramas de maconha e 1,7 de crack. Atuação conjunta dos três acusados. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão das corrés e delação em desfavor do acusado, que admitiu a posse do entorpecente, mas negou o intuito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500215-63.2021.8.26.0551 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-63.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132531/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17934622 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1115/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2132531 - 04º D.P. LIMEIRA, 1115/21/923 -

04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, III, e no art. 155, §§ 1º e 4º, III, na forma do art. 71, "caput", e no art. 311, "caput", todos do Código Penal, pois, em tese, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Antônio Colin Filho, defronte ao nº 100, Jardim Residencial Guimarães, nesta cidade e Comarca de Limeira, mediante

emprego de chave falsa, subtraiu para si o veículo VW/Gol, placas BLS-1810, avaliado em aproximadamente R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente a Geferson Santos Freitas.

Consta ainda que, na mesma data acima descrita, por volta das 03h30min, na Rua Antônio Paes Barbosa, defronte ao nº 302, Parque Nossa Senhora das Dores, nesta cidade e Comarca de Limeira, durante o repouso noturno e mediante emprego de chave falsa, o mesmo acusado ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA subtraiu para si o veículo "VW/Parati", placas COA-2755, avaliado em cerca de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pertencente a Maycon Peixoto.

Consta, por fim, que na mesma data descrita nos parágrafos anteriores, logo após o furto, nesta Cidade e Comarca de Limeira, ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA também adulterou sinal identificador do veículo VW/Gol, placas BLS-1810.

A denúncia foi recebida em 1º de junho de 2021 (fls. 142/143).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 146/147).

Durante instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos termos da denúncia (fls. 260/264), enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória e pela inimizabilidade, além da atipicidade da conduta de adulterar a placa, realizando considerações subsidiárias sobre a pena, em caso de condenação (fls. 270/275).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes a materialidade e autoria delitivas, a partir do boletim de ocorrência, da prisão em flagrante do acusado, dos autos de exibição e apreensão de fls. 24/26, dos laudos periciais de fls. 152/154, 237/244 e 247/251, assim como da prova oral colhida em édito.

Deveras, ouvida em pretório, a vítima Geferson Santos Freitas declarou que, na data dos fatos, havia deixado o automóvel com seu irmão, tendo parado o carro em frente à casa da namorada, à noite. O veículo, segundo o irmão, estava trancado, mas foi subtraído, tendo o irmão lhe informado a ocorrência de furto. Por volta de 05h30min, o veículo foi localizado, mas estava sem o aparelho de som. Também foi colocada fita na placa, para alterá-la.

De sua vez, a vítima Maycon Peixoto declarou que havia deixado o veículo em cima da calçada, trancado. Posteriormente, alegou que ouviram um barulho, e que saíram para verificar, mas não viram mais o veículo. Foi acionada a polícia e, depois de algum tempo, os milicianos retornaram, dizendo que seu veículo e mais outro haviam sido recuperados. Acredita que o furtador enfiou algo no miolo para acionar a ignição do carro.

Já o Policial Militar Lucas Mateus Pereira, em uníssono, afirmou que estava em patrulhamento com o colega, quando receberam informação na rede de comunicação que acabara de ocorrer um furto de uma "Parati", sendo indicadas as placas. Após diligências, localizaram o referido veículo parado, com o pisca alerta ligado. Também estava estacionado atrás um veículo "Gol", sendo ambos abordados. No interior do "Gol", estavam o acusado Alessandro e uma mulher, identificada como Kelly. Dentro da Parati, de outro lado, estava outro casal. O acusado confessou a subtração dos dois veículos, que estavam com chave mixa para ligar. Os demais disseram que haviam pego carona, e que o réu pediu para que conduzissem o outro veículo. A placa do "Gol" estava adulterada com fita isolante.

Por fim, o réu, em solo policial, confessou a autoria delitiva, aduzindo que é viciado em "crack" e que realmente subtraiu os bens utilizando chaves "mixas", pois queria dar "rolê" com os carros. Ainda, admitiu que colou "fita isolante" nos números das placas do veículo "Gol", adulterando seu sinal identificador. Em juízo, ratificou integralmente a confissão extrajudicial, dizendo que furtou o "Gol", colou uma fita isolante na placa, e que depois acabou o combustível, abandonando-o. Disse que subtraiu o som do veículo e que começou a andar. Avistou uma "Parati" e subtraiu-a, tendo encontrado Kelly e um casal. Kelly ficou no "Gol" com o acusado, e o outro casal foi para a "Parati". Posteriormente, a polícia abordou-os. Confessou que usou chave "mixa" para a subtração dos veículos, e que estava devendo dinheiro para traficantes.

O conjunto probatório amealhado, pois, é uníssono, seguro e coerente, apontando para a condenação do réu, mormente diante da confissão da autoria dos furtos, mediante utilização de chave falsa, bem como da adulteração do sinal identificador do veículo VW/Gol, placas BLS-1810.

Ainda, além de admitido pelo acusado, a prova oral corroborou o cometimento de um dos furtos durante o período do repouso noturno, o que basta para a configuração da majorante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado - Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil e robusto a ensejar a condenação - Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da ausência de respaldo legal necessário para a incidência de tal princípio, não devendo falar-se, portanto, em atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado - Incabível o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno, vez que o simples fato de a subtração ter sido praticada na calada da noite basta para a configuração de tal majorante - Apelo defensivo não provido. (Apelação nº 0051075-30.2011.8.26.0346, Rel. Des. SÉRGIO RIBAS, 5ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 27.10.2016. g.n.)

Segue com a condenação a qualificadora referente ao emprego de chave falsa, diante da confissão espontânea e do resultado dos laudos periciais (fls. 152/154, 237/244 e 247/251).

Outrossim, a mesma conclusão se aplica à violação do art. 311 do Código Penal pelo acusado, porquanto admitiu que colou "fita isolante" sobre números das placas do veículo "VW/Gol", placas BLS-1810, o que também foi corroborado pela prova oral e pelos laudos periciais (fls. 152/154, 237/244 e 247/251).

Não há se falar em atipicidade, uma vez que não se tratou de adulteração grosseira, conforme prova oral colhida.

Por fim, descabida a alegação de inimputabilidade ou até mesmo de redução de pena, na medida em que somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, poderia ter o condão para tanto, conforme disposição do artigo 28, do Código Penal, o que não se deu no caso em comento.

Ademais, o uso voluntário de entorpecentes, gerando a condição de viciado, não pode ser equiparado à anormalidade psíquica em função do vício, notadamente se não constatada, em interrogatório judicial, deficiência ou dificuldade que comprometa a higidez mental do acusado. Nesse sentido:

ROUBO - Autoria e materialidade comprovadas. Inimputabilidade do réu em razão de sua dependência toxicológica não comprovada. Condição de viciado em entorpecente

não se confunde com a anormalidade psíquica do agente, em função do vício. Inexistência de elemento no qual se possa inferir que o réu ao tempo da ação não tinha capacidade de entendimento e ou autodeterminação com relação ao grave crime que lhe é imputado. Condenação mantida. PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500063-44.2021.8.26.0315; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022, g.n.)

PROCESSO PENAL. Pedido de exame de dependência toxicológica formulado pelos corréus EDER e MARIA LUIZA. Inadmissibilidade. Ausência de elementos indicativos de anomalia psíquica reveladora da incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação. Imputabilidade incontroversa. Comportamento lúcido, orientado e coerente durante o interrogatório. Supostas internações de EDER para tratamento da drogadição não comprovadas por elementos idôneos. Preliminar rejeitada. TRÁFICO. Conduta de guardar em casa, para fornecimento a consumo de terceiros, no total, 155 gramas de maconha e 1,7 de crack. Atuação conjunta dos três acusados. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão das corrés e delação em desfavor do acusado, que admitiu a posse do entorpecente, mas negou o intuito mercantil. Usuários-trafficantes. Versão acusatória confirmada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente na residência dos réus. Diversidade e quantidade. Sinais indicativos da traficância. Apreensão de dinheiro cuja origem ilícita foi confirmada pelas corrés. Condenações mantidas. PENA. Afastamento do acréscimo decorrente da quantidade e nocividade da droga apreendida. Subsistência da elevação de 1/6 justificada pelos maus antecedentes de EDER e MARIA LUIZA. Acréscimo de 1/6 pela agravante da reincidência de EDER e compensação parcial entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea em favor de MARIA LUIZA. Reconhecimento do privilégio em prol de KAREN. Sanção concretizada em patamares distintos para cada um dos réus. Fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos em prol de KAREN. Parcial provimento dos apelos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1501471-19.2020.8.26.0408; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021, g.n.)

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal.

#### 1) DO FURTO DO VEÍCULO “VW/GOL”, PLACAS BLS-1810 (ART. 155, §4º, III DO CP):

Na primeira fase, considero inadequadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ante os maus antecedentes do acusado (fls. 67/87), motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, a reincidência (fls. 67/87) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição, consolidando-se a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

#### 2) DO FURTO DO VEÍCULO “VW/PARATI”, PLACAS COA-2755 (ART. 155, §§1º e 4º, III DO CP):

Na primeira fase, considero inadequadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ante os maus antecedentes do acusado (fls. 67/87), motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, a reincidência (fls. 67/87) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase de dosimetria, incide a majorante prevista no art. 155, § 1º do CP, pois o furto foi praticado durante o período de repouso noturno, aumentando-se a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Não incidem causas de diminuição de pena.

### 3) DO CRIME CONTINUADO:

Tendo em vista que se trata de dois delitos de furto, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, a teor do artigo 71, do Código Penal, aplico a pena mais grave, qual seja, 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

### 4) DA VIOLAÇÃO AO ART. 311, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL:

Na primeira fase, considero inadequadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ante os maus antecedentes do acusado (fls. 67/87), motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, a reincidência (fls. 67/87) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição, consolidando-se a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

### 5) DO CONCURSO MATERIAL:

Na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas acima, totalizando 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a qual se torna definitiva.

O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo legal, não se podendo aferir com precisão a situação econômica do acusado.

Considerando a quantidade da pena, os maus antecedentes e a reincidência do acusado, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, não sendo possível ou recomendável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade ou o sursis.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por incurso no art. 155, §4º, III, e no art. 155, §§1º e 4º, III, na forma do art. 71, "caput", e no art. 311, "caput", todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor piso.

Inalterado o panorama fático em que decretada a custódia cautelar, deve ser o acusado recomendado onde se encontra recolhidos, notadamente para a garantia da ordem pública, porquanto a reincidência e os maus antecedentes permitem concluir que, solto, tornará a praticar infrações penais. Oficie-se.

Oportunamente, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

P. I. C.

Limeira, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA